

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 624/2542 บริษัท บางกอก สห ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัท คา ร้ไก้เอ็กชเพรส เซอร์วิส จำกัด  
กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี  
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 41

ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งอื่นซึ่งตกลงรับขนส่งสินค้าแบบ CY/CY เมื่อโจทก์ไม่นำสืบว่าสินค้าได้สูญหายระหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ส่งมอบตู้สินค้าพิพาทให้การทำเรือแห่งประเทศไทย โดยที่ ตู้สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย แสดงให้เห็นว่า สินค้าในตู้สินค้า ไม่มีโอกาสสูญหายระหว่างจำเลยที่ 2 ทำการขนส่ง จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 39 ประกอบมาตรา 44 การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า สินค้าที่พิพาทได้สูญหายไประหว่างการขนส่งที่อยู่ ในความดูแลของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำนวน 75,703.73 บาทนั้น เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นเพื่อนำไปสู่ปัญหา ข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริงตามพระราช

# บัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539

---

โจทก์ฟ้องและขอแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยสินค้าซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อจากบริษัทฮับเส็งฮวด จำกัด ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์บริษัทฮับเส็งฮวดได้ว่าจ้างบริษัทสเป็คคาร์โก้ พอร์เวิร์ดดิ้ง (เอส) พีทีอี จำกัดให้ขนส่งสินค้า บริษัทสเป็คคาร์โก้ พอร์เวิร์ดดิ้ง (เอส) พีทีอีจำกัด ได้ร่วมขนส่งกับจำเลยทั้งสามโดยใช้เรือรัฐภูมิของจำเลยที่ 2 ทำการขนส่ง เมื่อเรือรัฐภูมิเดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ได้ติดต่อกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อนำเรือเข้าจอดเทียบท่า ทำการขนถ่ายสินค้าและติดต่อกับบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) ให้มารับสินค้า เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) สินค้าขาดไป 1 พาลเลต โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) ไปจำนวน 75,703.73 บาท และเข้ารับช่วงสิทธิมาฟ้องคดีนี้ จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้ร่วมขนส่งสินค้านี้ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 75,703.73 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ หรือตัวแทนผู้ขนส่งในการดำเนินพิธีการศุลกากร การเข้าท่า การออกจากท่าบริษัทฮับเส็งฮวด จำกัดว่าจ้างบริษัทสเป็คคาร์โก้ พอร์เวิร์ดดิ้ง (เอส) พีทีอี

จำกัดให้ขนส่งสินค้าตามฟ้อง บริษัทสเป็คคาร์โก ฟอร์เวิร์ดดิ้ง(เอส) พีทีอี จำกัด ว่า  
จ้างให้บริษัทแม็คเนลส์ เอเยนซี พีทีอี จำกัด ดำเนินการบรรจุสินค้าเข้าสู่สินค้า หรือตู้  
คอนเทนเนอร์ต่อหน้าศุลกากร ปิดผนึกดวงตราที่ปากตู้แล้วจึงนำตู้สินค้าขึ้นบรรทุก  
เรือรัฐภูมิ เมื่อเรือเดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพผู้ขนส่งได้มอบตู้สินค้าให้แก่การทำเรือ  
แห่งประเทศไทยในสภาพเรียบร้อย ถือว่าสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ขนส่ง หากสินค้าสูญหาย  
ก็เป็นเพราะบรรจุสินค้าไม่ครบจากต้นทาง อนึ่งสินค้าสูญหายไปเพียง 1 หน่วยการ  
ขนส่งผู้ขนส่งหากต้องรับผิดชอบก็ไม่เกิน 10,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ผู้ส่งของเป็นผู้บรรจุ ตรวจสอบสินค้าเข้าสู่ด้วยตนเองและ  
ปิดผนึกเอง จำเลยที่ 2 มีหน้าที่เพียงขนส่งตู้สิน้ามอบให้จำเลยที่ 3 ผู้รับตราส่ง  
โดยผ่านการท่าเรือแห่งประเทศไทยเท่านั้น และการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับตู้  
สินค้าไว้ในสภาพเรียบร้อยเหมือนจำเลยที่ 2 รับมาจากต้นทางการที่สินค้าสูญหายก็  
เพราะบรรจุมาไม่ครบถ้วน หากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่สูญหาย 1 หน่วย ก็  
ไม่เกิน 10,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าซึ่งรับขน  
สินค้าจากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มายังประเทศไทยในแบบ CY/CY กล่าวคือ ผู้  
ส่งสินค้าจะเป็นผู้บรรจุสินค้าเข้าสู่และผนึกดวงตราตู้สินค้าเองที่ต้นทางการสูญหาย  
ของสินค้ามิได้เกิดระหว่างการขนส่ง แต่เป็นเพราะบรรจุสินค้ามาไม่ครบ ความรับผิดชอบ  
ของผู้ขนส่งมีไม่เกิน 10,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1  
และที่ 3 เป็นเพียงตัวแทนผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ  
การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ส่วนจำเลยที่ 2  
เป็นผู้ขนส่งอื่น แต่โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าสินค้าพิพาทได้สูญหายในระหว่างอยู่ใน

ความดูแลของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 39 ประกอบมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิพากษายกฟ้องโจทก์

### โจทก์อุทธรณ์เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์เพียง 75,703.73 บาท ซึ่งไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งอื่นซึ่งตกลงรับขนส่งสินค้าแบบ CY/CY โจทก์ไม่น่าสืบว่า สินค้าได้สูญหายระหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ส่งมอบตู้สินค้าพิพาทให้การทำเรือแห่งประเทศไทย ตู้สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยแสดงให้เห็นว่า สินค้าในตู้สินค้าไม่มีโอกาสสูญหายระหว่างจำเลยที่ 2 ทำการขนส่ง กรณีไม่อาจถือว่า สินค้าพิพาทสูญหายไประหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 39 ประกอบมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเล พ.ศ. 2534 ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า สินค้าที่พิพาทได้สูญหายไปในการขนส่งซึ่งอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้องตามมาตรา 39 วรรคสอง, 43, 44, 45, 52 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเล พ.ศ. 2534 นั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของโจทก์มานั้นจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

(ธรรมนูญ ไซค์ชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ